

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

по курсу «Правоведение»

Раздел: Гражданское право и процесс

Вариант: Гражданско-правовой анализ судебного дела

I. ОПИСАНИЕ ДЕЛА

Источник дела: Первоуральский городской суд Свердловской области, дело № 2-2082/2025 (ФИО1 к ООО «МВМ»)

Ссылка на решение: <https://sudact.ru/practice/po-zashite-prav-potrebitelej/>

Гражданин (далее — Покупатель) приобрёл в магазине ООО «МВМ» (розничная сеть «М.Видео») ноутбук стоимостью 89 990 рублей. В период гарантийного срока (24 месяца) в товаре был выявлен существенный производственный недостаток — систематический перегрев процессора, самопроизвольные выключения устройства и невозможность нормальной эксплуатации. Покупатель обратился в авторизованный сервисный центр, где ноутбук находился на ремонте в совокупности более 30 дней в течение одного гарантийного года.

После неоднократных безуспешных попыток устранить недостаток Покупатель направил в ООО «МВМ» письменную претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную стоимость товара. Ответчик требования в добровольном порядке не удовлетворил, сославшись на то, что недостаток является несущественным и устранимым.

Покупатель обратился в Первоуральский городской суд Свердловской области с исковым заявлением о защите прав потребителя: расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости товара (89 990 руб.), компенсации морального вреда (15 000 руб.) и штрафа в размере 50 % от суммы, присуждённой в пользу потребителя (п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Суд, исследовав материалы дела, заключение судебной технической экспертизы и заслушав стороны, пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объёме.

II. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

2.1. Применимые нормы Гражданского кодекса Российской Федерации

К возникшим между Покупателем и ООО «МВМ» гражданским правоотношениям применяются следующие статьи ГК РФ:

- Ст. 454 ГК РФ — договор купли-продажи: одна сторона (продавец) обязуется передать вещь в собственность другой стороне (покупателю).
- Ст. 469 ГК РФ — обязанность продавца передать покупателю товар, соответствующий требованиям к качеству.
- Ст. 470 ГК РФ — гарантия качества товара: продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий договору в течение гарантийного срока.
- Ст. 475 ГК РФ — последствия передачи товара ненадлежащего качества: при существенном нарушении требований к качеству покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
- Ст. 503 ГК РФ — права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества в розничной торговле.
- Ст. 15 ГК РФ — возмещение убытков (применяется для взыскания разницы в цене аналогичного товара при его подорожании).

Помимо норм ГК РФ, спорные правоотношения регулируются специальным законом — Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ст. 18, ст. 19, ст. 23, ст. 13).

2.2. Анализ по стадиям гражданского судопроизводства

В соответствии с ГПК РФ гражданский процесс проходит через следующие стадии:

1. Возбуждение гражданского дела (ст. 133 ГПК РФ). Покупатель подал исковое заявление в Первоуральский городской суд. Исковые требования включали: расторжение договора купли-продажи, возврат стоимости ноутбука (89 990 руб.), компенсацию морального вреда (15 000 руб.) и взыскание штрафа. Судья принял заявление к производству, возбудив гражданское дело № 2-2082/2025.
2. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству (ст. 147–153 ГПК РФ). На данной стадии судья определил круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, обязал ответчика представить письменные возражения, назначил судебную техническую экспертизу для установления факта и существенности недостатка товара, а также провёл предварительное судебное заседание.
3. Судебное разбирательство (ст. 154–193 ГПК РФ). Центральная стадия процесса, включающая четыре этапа:
 - Подготовительная часть: проверка явки сторон, разъяснение прав и обязанностей, решение ходатайств. Истец присутствовал лично, ответчик — через представителя.
 - Рассмотрение дела по существу: доклад судьи, заслушивание объяснений сторон, исследование доказательств (заключение эксперта, товарный чек, акты сервисного центра, переписка с претензиями). Эксперт подтвердил наличие существенного производственного недостатка.

- Судебные прения: представитель истца настаивал на удовлетворении всех требований; представитель ответчика просил снизить компенсацию морального вреда и штраф.
 - Постановление и оглашение решения: суд удовлетворил иск полностью.
4. Стадия апелляционного обжалования (ст. 320–335 ГПК РФ). Согласно условиям задачи предполагается, что ответчик не обжаловал решение и оно вступило в законную силу по истечении месячного срока (ст. 321 ГПК РФ).

III. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ СУДА

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194–199 ГПК РФ, суд:

РЕШИЛ:

- Расторгнуть договор купли-продажи ноутбука, заключённый между Покупателем и ООО «МВМ».
- Взыскать с ООО «МВМ» в пользу Покупателя стоимость товара — 89 990 руб.
- Взыскать с ООО «МВМ» компенсацию морального вреда — 15 000 руб.
- Взыскать с ООО «МВМ» штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя — 52 495 руб. (50 % от суммы $89\,990 + 15\,000 = 104\,990$ руб.).
- Взыскать с ООО «МВМ» государственную пошлину в доход бюджета — 2 900 руб.

IV. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (составлено самостоятельно)

В Первоуральский городской суд
Свердловской области

Истец: Петров Алексей Сергеевич
Адрес: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 15, кв. 42
Тел.: +7 (912) 345-67-89

Ответчик: ООО «МВМ»
ИНН: 7707808911
Адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д. 37/1

Цена иска: 89 990 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости товара,
компенсации морального вреда и штрафа

15 сентября 2023 года я, Петров Алексей Сергеевич, приобрёл в магазине ООО «МВМ» (сеть «М.Видео»), расположенном по адресу: г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 9, ноутбук ASUS VivoBook 15 (модель X515EA-BQ2602W), серийный номер G6N0CJ000000000, стоимостью 89 990 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) рублей. Факт покупки подтверждается кассовым чеком № 000147 от 15.09.2023 и гарантийным талоном (гарантийный срок — 24 месяца).

В ноябре 2023 года в ходе эксплуатации ноутбука были выявлены следующие неисправности: систематический перегрев процессора, самопроизвольные выключения устройства во время работы, невозможность эксплуатации в штатном режиме. 20 ноября 2023 года я сдал ноутбук в авторизованный сервисный центр ООО «АСЦ-Сервис» (партнёр ASUS на территории

Свердловской области). Ремонт производился в период с 20.11.2023 по 25.12.2023 (35 дней). Недостаток был признан гарантийным производственным. После возврата устройство вновь демонстрировало идентичные неисправности.

В феврале 2024 года ноутбук был повторно сдан в сервисный центр (с 05.02.2024 по 26.02.2024, 21 день). Таким образом, совокупное время нахождения в ремонте в течение одного гарантийного года составило 56 дней, что превышает установленный законом предел в 30 дней (п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей).

10 марта 2024 года я направил в ООО «МВМ» письменную претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные за товар 89 990 руб. Претензия получена ответчиком 12 марта 2024 года, что подтверждается уведомлением о вручении. В установленный законом десятидневный срок (ст. 22 Закона о защите прав потребителей) ответчик требования не исполнил, направив 21 марта 2024 года ответ об отказе.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае обнаружения в технически сложном товаре существенного недостатка потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы. Ноутбук отнесён к технически сложным товарам согласно Перечню, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924.

Невозможность использования товара свыше 30 дней в течение гарантийного года вследствие неоднократного устранения различных недостатков является самостоятельным основанием для предъявления требования о расторжении договора (абз. 9 п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей).

В результате незаконного отказа в удовлетворении обоснованных требований мне причинён моральный вред: нарушение нормального уклада жизни,

необходимость использования постороннего компьютера для работы, стресс, связанный с длительным судебным урегулированием. Размер компенсации морального вреда оцениваю в 15 000 рублей (ст. 15 Закона о защите прав потребителей).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 18, 22, 23 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 469, 475, 503 ГК РФ, ст. 131–132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

5. Расторгнуть договор купли-продажи ноутбука ASUS VivoBook 15 (модель X515EA-BQ2602W), заключённый 15.09.2023 между Петровым А.С. и ООО «МВМ».
6. Взыскать с ООО «МВМ» в мою пользу стоимость товара в размере 89 990 рублей.
7. Взыскать с ООО «МВМ» компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей.
8. Взыскать с ООО «МВМ» штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 % от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя (п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей).
9. Обязать ответчика принять от меня ноутбук ненадлежащего качества.

Приложения:

- Копия кассового чека № 000147 от 15.09.2023 — 1 экз.
- Копия гарантийного талона — 1 экз.
- Акты приёма-передачи в сервисный центр (2 шт.) — по 1 экз.
- Копия претензии от 10.03.2024 с уведомлением о вручении — 1 экз.
- Копия ответа ООО «МВМ» от 21.03.2024 — 1 экз.

- Квитанция об уплате государственной пошлины — 1 экз.
- Копия настоящего искового заявления для ответчика — 1 экз.

«_____» _____ 2024 г. _____ /Петров А.С./